

Nr. 188 Vorlage des Ministerialrats Killy an Staatssekretär Lammers. 25. November 1936

R 43 II/1188, Bl. 109–112

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Reichsbeauftragter für die bauliche Gestaltung der Stadt Berlin¹.

Dem Herrn Staatssekretär

über Herrn Min[isterial]Dir[ektor] Wienstein

– diesem gleichzeitig mit der Bitte um gef[ä]ll[ige] Mitzeichnung – mit zwei Besprechungs-
entwürfen gehorsamst wieder vorgelegt².

Bei dem Besprechungsentwurf, der die Errichtung einer obersten Reichsbehörde zum Gegenstand hat, ist die Abgrenzung des Geschäftsbereichs, die gegebenenfalls mit einem umfassenden Satz erfolgen würde, offengeblieben, da hierzu vorher zweckmäßig die mit Bau- und Enteignungssachen befaßten Ressorts zu hören wären, damit eine Fassung erreicht wird, durch die Konflikte mit den Aufgaben der Bauressorts von vornherein vermieden bleiben. Auch das Reichsministerium des Innern (Min.-Rat Dr. Medicus) hat fernmündlich mitgeteilt, daß der seinerzeit von ihm vorgelegte Entwurf³ als Besprechungsentwurf gedacht sei, und daß vor einer endgültigen Fassung mit Rücksicht auf die Verzweigkeit und Schwierigkeit der Materie (Enteignung) notwendig die beteiligten Fachressorts (Arbeitsminister, Innenminister – Kommunalabteilung –) gehört werden müßten.

Ich möchte mich dieser Auffassung anschließen und der Meinung sein, daß es sich empfehlen würde, schon jetzt den Reichsminister des Innern zu beauftragen, mit den beteiligten Ressorts Fühlung zu nehmen; zumal bei der jetzt vorgesehenen Beschränkung des Auftrags a priori auf die Stadt Berlin übermäßige Schwierigkeiten sich vielleicht nicht ergeben dürften.

Zu der Frage, ob für den Reichsbeauftragten die Form einer obersten Reichsbehörde zu wählen sein wird, bitte ich folgendes zum Bedenken anheimgeben zu dürfen:

1. Wenn der Reichsbeauftragte in irgendeiner Weise gesetzgeberische Befugnisse ausüben oder die Reichsressorts anweisen soll, dürfte sich die Form der obersten Reichsbehörde nach meinem Dafürhalten nicht empfehlen. Der wesentliche Unterschied zwischen einer obersten Reichsbehörde und einem Ministerium (das *auch* oberste Reichsbehörde ist) beruht gerade darin, daß der obersten Reichsbehörde im Gegensatz zum Ministerium gesetzgeberische Befugnisse *nicht* zustehen. Es erscheint mir wünschenswert, an dieser Unterscheidung grundsätzlich festzuhalten. Geschieht das aber, so bedeutet es meines Erachtens mehr als einen Schönheitsfehler, wenn der Leiter einer obersten Reichsbehörde einem Minister Anweisungen erteilt.

Mir will daher die elastischere Form des „Reichsbeauftragten“ vorliegend als die vorzuziehende Konstruktion erscheinen, da dieser seine Befugnisse sowohl gesetzgeberisch als hinsichtlich des Anweisungsrechts als unmittelbar vom Führer und Reichskanzler delegiert ausüben kann.

¹ Vorgeschichte s. Dok. Nr. 155.

² Killy hatte Lammers zuletzt am 21. 11. 1936 eine Entwurfsfassung als „Erlaß über die Einsetzung eines Reichsbeauftragten für Städtebau“ vorgetragen, also ohne Beschränkung auf Berlin, welche später in einer bes. Bestimmung nachgetragen werden könne; R 43 II/1188, Bl. 106f. Auch die nun vorgel. Alternativentwürfe verstanden sich ledigl. als Grundlage für eine Besprechung der beteiligten Ressorts, welche bislang (mit Ausnahme der Abt. I des RIM) in das Projekt noch gar nicht eingeweiht waren.

³ Vom 29. 10. 1936; s. Dok. Nr. 155 Anm. 2.

2. Nachdem der Auftrag auf die bauliche Gestaltung nur einer Stadt, der Stadt Berlin, beschränkt werden soll, scheint mir die Übertragung dieser ihrem Charakter nach kommunalen Aufgabe *einer* Stadt auf eine *oberste Reichsbehörde* der rechten äußeren Proportion zu entbehren. Auch von diesem Blickfeld her scheint mir der „Reichsbeauftragte“ den Vorzug zu verdienen.

Dr. Killy 25./11.
W[ienstein] 26. 11.

[Anlage A]

Erlaß über den Reichsbeauftragten für die bauliche Gestaltung der Stadt Berlin.

§ 1

- (1) Zum Zwecke einer planvollen, dem Zeitwollen Ausdruck verleihenden baulichen Gestaltung der Stadt Berlin wird ein Reichsbeauftragter eingesetzt.
(2) Der Reichsbeauftragte wird vom Führer und Reichskanzler ernannt. Er untersteht ihm unmittelbar.

§ 2

- (1) Der Reichsbeauftragte kann bei Durchführung seiner Aufgaben an Stelle der zuständigen Staats- oder Parteistellen im Rahmen der Gesetze sämtlichen Dienststellen des Reichs, der Länder und der Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie sämtlichen Dienststellen der Partei und ihrer Gliederungen Weisungen allgemeiner Art oder für den Einzelfall erteilen. Soweit hierdurch Mehrkosten entstehen, bedarf er der Zustimmung der zuständigen Staats- oder Parteistellen.
(2) Maßnahmen der Staats- oder Parteistellen, die das Aufgabengebiet des Reichsbeauftragten berühren, bedürfen seiner Zustimmung.

§ 3

Die unter diesen Erlaß fallenden Hoch- und Tiefbauten dürfen ohne Zustimmung des Reichsbeauftragten nicht in Angriff genommen werden; vor dieser Zustimmung darf über die für ein öffentliches Bauvorhaben bestimmten Mittel nicht verfügt werden.

§ 4

- (1) Der Reichsbeauftragte stellt im Rahmen seines Aufgabenkreises die Zulässigkeit der Enteignung zur Durchführung von Bauvorhaben fest.
(2) Er kann für bestimmte Bezirke Bausperren erlassen.

§ 5

Den Erlaß besonderer Ausführungsvorschriften behalte ich mir vor.

..., den ...

Der Führer und Reichskanzler
Der Reichsminister des Innern

Dr. K[illy] 25./11.
W[ienstein] 26. 11.

[Anlage B]

Erlaß über den Reichsbeauftragten für die bauliche Gestaltung der Stadt Berlin.

Zum Zwecke einer planvollen, dem Zeitwollen Ausdruck verleihenden baulichen Gestaltung der Stadt Berlin wird eine oberste Reichsbehörde mit dem Sitz in Berlin errichtet, deren Leiter die Amtsbezeichnung „Der Reichsbeauftragte für die bauliche Gestaltung der Stadt Berlin“ erhält. Er wird vom Führer und Reichskanzler ernannt und untersteht ihm unmittelbar.

Sein Geschäftsbereich ... umfaßt (Hier wäre der Aufgabenkreis nach Benehmen mit den bisher an Bausachen beteiligten Ressorts – Reichs- und Preußischen Minister des Innern, Reichs- und Preußischen Arbeitsminister, Reichsminister der Finanzen – festzulegen).

Bei der Ausarbeitung gesetzgeberischer Maßnahmen sind die zuständigen Reichsminister zu beteiligen.

Den Erlaß der erforderlichen Ausführungsbestimmungen behalte ich mir vor.

Berlin, den ...

Der Führer und Reichskanzler
Der Reichsminister des Innern
Der Reichsarbeitsminister
Der Reichsminister der Finanzen

Dr. K[illy] 25./11.
W[jienstein] 26. 11.⁴

⁴ Lammers trug die Entwürfe am 28. 11. 1936 Hitler vor (s. FV 526*) und erwähnte wohl auch die vom RIM wie von Killy betonte Notwendigkeit, wenigstens die Kommunalabt. des RIM und das für Baufragen zuständige RAM noch zu beteiligen. Am 18. 12. übermittelte Killy beide Entwürfe an MR Medicus und bemerkte, dieses Erfordernis werde hier anerkannt, wobei allerdings Hitler erwarte, „daß durch diese Beteiligung keine Verzögerung in der Behandlung eintrete und die aus den verschiedensten Gründen unbedingt erforderliche vertrauliche Behandlung der Sache gewahrt bleibe. – Auftragsgemäß darf ich Sie daher bitten, möglichst beschleunigt einen Entwurf unter Hinzuziehung der beteiligten Stellen auszuarbeiten. [...] Es wird sich empfehlen, auch den neuen Entwurf wahlweise vorzulegen, einmal abgestellt auf einen zu ernennenden Reichsbeauftragten als Person, das andere Mal auf eine etwa zu errichtende oberste Reichsbehörde.“ R 43 II/1188, Bl. 113. Wenige Tage später ließ Hitler Lammers wissen, er wünsche den Erlaß spätestens zum vierten Jahrestag der Machtergreifung am 30. Jan. 1937 zu verkünden (FV 560*), und Killy mahnte bei Medicus am 24. 12. neuerlich möglichste Beschleunigung an. Am 6. 1. 1937 fand im RIM eine kommissar. Besprechung über die Entwürfe statt. Fortgang s. Folgeband, Dok. vom 18. 1. 1937.

Zitierhinweis

Nr. 188 Vorlage des Ministerialrats Killy an Staatssekretär Lammers. 25. November 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d188>